DOCTRINE ÉCONOLOGIQUE · PILIER II

ALLER DROIT AU BUT

« Le produit anti-social, c'est le produit jetable. »

Tout bien électronique vendu en Europe garanti dix ans par son fabricant, et cette garantie suit le produit à la revente.

[FAIT] En France, 2,3 millions de tonnes d'équipements électriques et électroniques ont été mises sur le marché en 2024 ; seulement 45 017 tonnes ont été réemployées (ADEME).

DEUX GARANTIES POUR VOIR LA DIFFÉRENCE

AUJOURD'HUI		AVEC LA DOCTRINE	
La garantie légale		**La garantie décennale**	
Durée	**2 ans**	Durée, à la charge du fabricant	**10 ans**
Suit le produit à la revente	**non**	Suit le produit à la revente	**oui**
Délit d'obsolescence programmée (2015) : intention presque impossible à prouver.		*Attachée au numéro de série, importateurs compris.*	

≈ 2 Md€ **par an rendus aux ménages français, à maturité (estimation : 1 à 3,5 Md€).**

[HYPOTHÈSE] Estimation issue de l'audit multi-IA du 7 octobre 2026 : ≈ 2 Md€ par an à maturité, fourchette 1 à 3,5 Md€.

> **LA QUESTION POLITIQUE**
>
> **Pourquoi continuer à informer le consommateur de la fragilité de ce qu'il achète, au lieu d'obliger le fabricant à le faire durer ?**

[FAIT] donnée sourcée · **[CALCUL]** calcul reproductible · **[HYPOTHÈSE]** à démontrer · **[ANALYSE]** lecture de la doctrine · **[PROPOSITION]** mesure proposée

Une obligation de résultat

[ANALYSE] Nos appareils ne meurent plus d'usure : ils meurent de logiciels abandonnés, de batteries soudées, de pièces introuvables et de réparations réservées aux réseaux du fabricant. Indices de réparabilité, bonus réparation, délit d'obsolescence : ce sont des outils d'**information** et d'**incitation**. Aucun n'oblige le fabricant à ce que son produit **dure**.

CONSTAT	STATUT
62 millions de tonnes de déchets électroniques produites dans le monde en 2022, dont 22 % seulement recyclés formellement (Nations unies, 2024).	[FAIT]
Remplacer souvent un appareil bon marché peut coûter plus cher qu'entretenir un appareil durable, mais l'ordre de grandeur 30 à 40 % n'est pas confirmé par l'audit du 7 octobre 2026.	[HYPOTHÈSE]
Faute de savoir ce qu'il achète, l'acheteur d'occasion se méfie : le bon produit usagé ne vaut presque rien (Akerlof, Nobel 2001).	[ANALYSE]
Droit à la réparation, écoconception, passeport batterie : aucun texte ne crée d'obligation de durée opposable par l'acheteur suivant.	[ANALYSE]

> [ANALYSE] LA VRAIE DOCTRINE DU PILIER II
>
> **La garantie transmissible ne force pas le consommateur à garder un produit dix ans. Elle force le fabricant à concevoir un produit fiable, réparable et revendable pendant dix ans. Le délit d'obsolescence cherche une intention ; la garantie impose un résultat.**

> L'OBJECTION PRINCIPALE : « LE NEUF VA COÛTER PLUS CHER »
>
> [HYPOTHÈSE] Oui, d'environ 7 % en moyenne. Mais on rachète moins souvent et l'occasion devient garantie : sur dix ans, le ménage est gagnant.

ALLER DROIT AU BUT · PILIER II

La réforme économique

Phase 1 : rendre visible

1	**UN PASSEPORT NUMÉRIQUE** Chaque produit doit indiquer sa garantie restante et l'historique de ses réparations, consultables par l'acheteur suivant.
2	**LA DURÉE DE VIE RÉELLE PUBLIÉE** Publier par modèle la disponibilité des pièces et la durée des mises à jour logicielles promises.

Phase 2 : la garantie décennale transmissible

1. Une obligation unique. [PROPOSITION]
Garantie légale de durabilité de 10 ans, à la charge du fabricant ou de l'importateur, attachée au numéro de série et transmise à la revente.

2. Pièces et logiciels pendant 10 ans. [PROPOSITION]
Pièces détachées disponibles, mises à jour garanties, documentation ouverte si le fabricant abandonne son produit.

3. Véhicules et tracteurs. [PROPOSITION]
Garantie de la batterie transmise à la revente, et aucune fonction installée en usine vendue par abonnement.

4. Le numérique transmissible. [PROPOSITION]
Jeux, films, musique et logiciels achetés à titre définitif transmissibles aux héritiers, hors abonnements.

5. Une norme identique pour tous. [PROPOSITION]
Tout produit vendu en Europe, fabriqué en France ou importé : la concurrence se refait sur la qualité.

FORMULE FINALE

« Une garantie de 10 ans qui suit le produit : de l'ordre de 2 milliards d'euros par an rendus aux ménages français, pour un neuf environ 7 % plus cher. » [ANALYSE][HYPOTHÈSE]

POUR ALLER PLUS LOIN
Dossier complet du Pilier II — chiffrage, droit, dispositif, objections, volet numérique

Sources principales

- ADEME — Équipements électriques et électroniques, données 2024
- Nations unies (UNITAR) — Global E-waste Monitor 2024
- NielsenIQ via CNEF — Marché français des biens techniques 2025 (février 2026)

Mise à jour du 7 octobre 2026 · Reprend la fiche V6 du 23 septembre 2026 au gabarit commun.

Voir le site Doctrine Économique